

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 712/2535 นาย สวิง ประสพเนตร์
นาง สวง กลิ่นประยงค์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1299, มาตรา 1382

ป.วิ.พ. มาตรา 145

จำเลยครอบครองปลูกบ้านและทำประโยชน์ในที่พิพาทซึ่งเป็นที่ดินมีโฉนดด้วยความสงบและเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันเรื่อยมาเป็นเวลานานหลายสิบปี ที่พิพาทจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยโดยการครอบครองตามกฎหมาย แม้โจทก์จะจดทะเบียนการได้มาซึ่งที่พิพาทโดยการครอบครองตามคำสั่งศาลไปก่อนแล้ว โจทก์ก็หาไม่มีสิทธิดีกว่าอันจะเป็นเหตุให้มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยไม่ เพราะโจทก์มิใช่ผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 วรรคสอง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 7627 เนื้อที่ 2 งาน 4 ตารางวา โจทก์ได้มาโดยการครอบครองตามคำสั่งศาลชั้นต้นคดีหมายเลขแดงที่ 389/2517 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2517 เดิมจำเลยได้ปลูกบ้านอาศัยอยู่ในที่ดินของโจทก์ทางด้านทิศเหนือกว้าง 4 วา ยาว 5 วา หลังจากที่ดินตกเป็นของโจทก์แล้ว จำเลยยังอาศัยโจทก์ปลูกบ้านอยู่ต่อมา โจทก์ประสงค์จะทำผลประโยชน์ในที่ดินเต็มเนื้อที่ได้บอกกล่าวให้จำเลยรื้อบ้านและสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดิน แต่จำเลยเพิก

เฉย ขอให้บังคับจำเลยและบริวารรื้อบ้านและสิ่งปลูกสร้างออกไปจากที่ดินของโจทก์ ห้ามจำเลยกับบริวารเข้ามาเกี่ยวข้องอีกต่อไป

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ได้อาศัยที่ดินของโจทก์ มารดาจำเลยปลูกบ้านอยู่ในที่พิพาทจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 80 ปีแล้วจำเลยอยู่กับมารดาและได้ครอบครองที่พิพาททั้งแปลงโดยความสงบเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของตลอดมาเป็นเวลาเกินกว่า 10 ปี ที่พิพาทจึงเป็นของจำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382 ไม่ใช่ของโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกไปจากที่พิพาทห้ามจำเลยและบริวารเข้ามาเกี่ยวข้องอีกต่อไป ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่คู่ความไม่ได้เถียงกันรับฟังได้ในเบื้องต้นว่า ที่พิพาทโฉนดเลขที่ 7627 ตำบลบ่อโพรงอำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ 2 งาน 4 ตารางวา ทิศเหนือติดที่ดินนางผวน โกมินทร์ ทิศใต้ติดที่ดินโฉนดเลขที่ 7626 ที่โจทก์จำเลยมีกรรมสิทธิ์ร่วมกับผู้อื่น ทิศตะวันออกติดที่ดินนางทองเจือ โพธิ์ย้อย กับที่ดินนางหนูน เทศนิยมทิศตะวันตกติดแม่น้ำป่าสัก เดิมเป็นของนายเขียว อำแดงจันปัจจุบันมีชื่อโจทก์เป็นเจ้าของโดยโจทก์จดทะเบียนการได้มาโดยการครอบครองตามคำสั่งศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2517 ตามใบแทนโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข จ.3 ที่พิพาทมีบ้านเลขที่ 34 ของจำเลยปลูกอยู่เพียงหลังเดียวเป็นบ้านใต้ถุนสูง ตามแผนที่สังเขปและภาพถ่ายหมายเลข ล.3

พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาว่า โจทก์หรือจำเลยเป็นเจ้าของที่พิพาท จำเลยมีนางผวน โกมินทร์ นางละม่อม อักษรสารเจ้าของที่ดินข้างเคียงและใกล้เคียงที่พิพาท และนายบุญเรือน สีเผือก ผู้ปลูกบ้านอยู่ในที่ดินของนางบุญเจือ โพธิ์ย้อย ซึ่งอยู่ติดกับที่พิพาทด้านทิศตะวันออกเป็นพยานเบิกความสอดคล้องตรงกันกับจำเลยว่า บ้าน

โจทก์จำเลยต่างปลูกอยู่ตามสภาพดังที่ปรากฏในขณะเกิดกรณีพิพาทมานานหลายสิบปีแล้วทั้งสองหลังโดยเฉพาะนางผวนยืนยันว่าเห็นจำเลยกับบิดามารดาปลูกบ้านอยู่ในที่พิพาทโดยสงบไม่มีใครโต้แย้งมานานถึง 60 ปีแล้ว กับมีนายผล ยัมนิล กำนันท้องที่ซึ่งย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหมู่ที่ 5 ที่ตั้งพิพาทเมื่อปี 2519 เป็นพยานยืนยันว่าได้เห็นโจทก์ปลูกบ้านอยู่ในที่ดินโฉนดเลขที่ 7626 มาตั้งแต่พยานย้ายมาอยู่ในบ้านหมู่ที่ 5 เห็นว่าพยานจำเลยทุกคนไม่มีผู้ใดมีส่วนได้เสียในผลแห่งคดี นางผวนเป็นคนเก่าแก่อายุ 80 ปี อยู่ในที่ดินของตนมาตั้งแต่เกิด นายผลก็เป็นเจ้าพนักงานไม่มีเหตุให้ระแวงว่าจะเบิกความลำเอียงเข้าข้างจำเลยฝ่ายโจทก์ที่อ้างว่าจำเลยมาขออาศัยปลูกบ้านอยู่ในที่พิพาท คงมีแต่นายเสงี่ยม อินทรรักษา กับนางสุพจน์ อ่วมภักดี ซึ่งเป็นดอง กับโจทก์ โดยบุตรคนหนึ่งของโจทก์เป็นลูกสะใภ้ นายเสงี่ยม อีกคนเป็นลูกเขย นางสุพจน์ เป็นพยานเบิกความลอย ๆ ว่าจำเลยอาศัยโจทก์ปลูกบ้านอยู่ในที่พิพาท โดยอ้างว่าทราบเรื่องราวมาจากตัวโจทก์จำเลยและนางเทียมมารดาจำเลย ที่โจทก์นำสืบว่าเดิมโจทก์ปลูกบ้านอยู่ในที่พิพาท จำเลยกับนางเทียมปลูกบ้านอยู่ในที่ดินโฉนดเลขที่ 7626 ต่อมาตลิ่ง พังถึงใต้ถุนบ้านโจทก์และบ้านจำเลยกับนางเทียม โจทก์จึงรื้อบ้านย้ายไปปลูกในที่ดินโฉนดเลขที่ 7626 ส่วนจำเลยกับนางเทียมรื้อบ้านย้ายเข้ามาปลูกในที่พิพาท โจทก์กับนายเสงี่ยมก็เบิกความถึงกำหนดเวลาในเรื่องนี้ขัดแย้งไม่ลงรอยกันเป็นพิรุณไม่น่าเชื่อโดยโจทก์เบิกความว่า จำเลยกับนางเทียมรื้อบ้านย้ายเข้ามาปลูกในที่พิพาทในปี 2516 โจทก์เพิ่งจะรื้อบ้านย้ายไปปลูกในที่ดินโฉนดเลขที่ 7626 เมื่อ 7-8 ปีมานี้ ส่วนนายเสงี่ยมเบิกความว่า โจทก์รื้อบ้านออกไปแล้วจำเลยกับนางเทียมจึงเข้ามาปลูกบ้านอยู่ในที่พิพาท ที่โจทก์นำสืบว่านายเชียว อำแดงจันเจ้าของเดิมขายที่พิพาทให้นางเผื่อนมารดาโจทก์ แล้วโจทก์ซื้อต่อจากนางเผื่อนอีกทอดหนึ่งก็ขัดแย้งกับข้ออ้างที่เคยอ้างเมื่อครั้งโจทก์ยื่นคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่พิพาทในปี 2517 โดยครั้งนั้นโจทก์อ้างว่าได้ซื้อที่พิพาทมาจากนายเชียว อำแดงจันเจ้าของเดิมโดยตรง ตามภาพถ่ายหมาย ล.3 ปรากฏว่าบ้านจำเลยปลูก

ถาวรมั่นคงทั้งมีขนาดค่อนข้างใหญ่จึงไม่น่าเชื่อว่าจำเลยจะรื้อบ้านที่มีสภาพเช่นนี้ออกจากที่ดินที่ตนมีกรรมสิทธิ์ไปอาศัยปลูกอยู่ในที่ดินของผู้อื่น นอกจากนี้ยังไม่มีพฤติการณ์ใด ๆ บ่งชี้ให้เห็นว่าจำเลยได้ยอมรับนับถืออำนาจแห่งกรรมสิทธิ์ในที่พิพาทของโจทก์หรือบุคคลอื่นใด พยานหลักฐานของจำเลยจึงมีน้ำหนักดีกว่า รับฟังได้ว่าจำเลยได้ครอบครองปลูกบ้านและทำประโยชน์ในที่พิพาทโดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันเรื่อยมานับแต่ครั้งบิดามารดาจำเลยยังมีชีวิตเป็นเวลานานหลายสิบปี ที่พิพาทจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยโดยการครอบครองตามกฎหมาย แม้โจทก์จะจดทะเบียนการได้มาซึ่งที่พิพาทโดยการครอบครองตามคำสั่งศาล โจทก์ก็หาสิทธิดีกว่าอันจะเป็นเหตุให้มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยไม่ เพราะโจทก์มิใช่ผู้ได้สิทธิมาโดยเสียค่าตอบแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299วรรคสอง ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามานั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมมาตร พรหมานุกูล)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>

โจทก์เคยยื่นคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่พิพาท โดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 มาก่อนจำเลย และศาลได้มีคำสั่งแสดงว่า โจทก์ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองแล้ว คำสั่งของศาลดังกล่าวเป็นการวินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินซึ่งอาจใช้ยันแก่บุคคลภายนอกได้ เว้นแต่บุคคลภายนอกนั้นจะพิสูจน์ได้ว่าตนมีสิทธิดีกว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 145 วรรคสอง (2) จำเลยเป็นบุคคลภายนอก เมื่อจำเลยเป็นผู้ครอบครองที่พิพาท โดยสงบเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของมาหลายสิบปี จำเลยจึงเป็นผู้ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองตามมาตรา 1382 ที่แท้จริง ย่อมทำให้จำเลยมีสิทธิดีกว่าซึ่งจำเลยมีสิทธิพิสูจน์ได้ และข้อเท็จจริงก็ฟังได้ตามที่จำเลยพิสูจน์ จำเลยจึงอยู่ในฐานะที่มีสิทธิดีกว่าโจทก์ โจทก์ย่อมฟ้องขับไล่จำเลยไม่ได้ ส่วนที่โจทก์ได้จดทะเบียนการได้มาโดยการครอบครองตามคำสั่งศาลไปก่อนแล้วนั้น เมื่อโจทก์มิใช่ผู้ครอบครองที่แท้จริงก็น่าจะถือว่าการจดทะเบียนนั้นไม่ชอบ หากทำให้โจทก์ได้กรรมสิทธิ์ในที่พิพาทไม่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 วรรคสอง ใช้บังคับในกรณีที่เป็นข้อพิพาทระหว่างผู้ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์หรือทรัพย์สินอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมกับผู้ได้สิทธิมาโดยทางนิติกรรมจากเจ้าของเดิม ซึ่งผู้ได้มาโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ผู้ได้สิทธิมาทางนิติกรรมที่ได้เสียค่าตอบแทนและโดยสุจริต และได้จดทะเบียนโดยสุจริตไม่ได้ คดีนี้จำเลยเป็นผู้ได้ที่พิพาทมาโดยการครอบครองตามมาตรา 1382 ซึ่งถือว่าเป็นการได้มาโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรม โจทก์ก็มีผู้ได้ที่พิพาทมาโดยทางนิติกรรมจากเจ้าของเดิมแต่เป็นการได้มาโดยคำสั่งศาลอันเนื่องมาจากโจทก์อ้างว่าเป็นผู้ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองตามมาตรา 1382 เช่นเดียวกับจำเลยจึงไม่ต้องด้วยมาตรา 1299 วรรคสอง จำเลยจึงยกการที่ตนได้สิทธิมานั้นขึ้นเป็นข้อต่อสู้โจทก์ได้น่าจะมีใช้เพราะโจทก์ได้มาโดยมิได้เสียค่าตอบแทนแต่อย่างใด ไพโรจน์ วายุภาพ